MINISTÈRE
DES ENSEIGNEMENTS
MATERNEL ET PRIMAIRE

RÉPUBLIQUE DU BENIN

01 BP 10 Porto-Novo
Tél:+229 20 21 52 22
Fax: +229 20 21 52 22
E-mail: mempmatprim@gmail.com

DEP le 22/05/2018
TOBES

ARRETE

ANNEE 2017 N°575/MEMP/DC/SGM/DAF/SA/086SGG18

PORTANT ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE NOMINATION DES DIRECTEURS DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES PUBLIQUES

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTSMATERNEL ET PRIMAIRE,

Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

vu la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l'Education Nationale en République du Bénin et la loi n° 2005-33 du 06 octobre 2005 qui l'a modifiée ;

vu la loi n° 2015-18 du 21 septembre 2017 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

vu le décret n° 2018-198 du 05 juin 2018 portant composition du Gouvernement ;

vu le décret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des Ministères ;

vu le décret n°2016-428 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ;

vu le décret n°59-222 du 15 décembre 1959 portant règlement sur la rémunération, les indemnités et avantage matériels divers alloués aux fonctionnaires des Administrations et Etablissements publics de l'Etat et les actes qui l'ont modifié ;

vu le décret n°2003-423 du 23 octobre 2003 fixant les taux des indemnités de direction et de fonction spéciale alloués aux personnels des Enseignements Maternel, Primaire et Secondaire Général, Technique et Professionnel ;

vu le décret n° 2015-593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré ;

vu le décret n°2015-373 portant régime d'emploi des Agents Contractuels de l'Etat ;

Scanned by CamScanner

ARRETE :

CHAPITRE Ier : DES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR D'ECOLE

Article 1er : Le directeur d'école est le représentant du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire.

Il assure la gestion pédagogique, administrative et matérielle de l'école. Il est l'ordonnateur du budget de l'école

Article 2 : Au plan pédagogique, le Directeur d'école est chargé :

- de faire respecter les horaires, les programmes et les instructions officiels ;
- de contrôler les documents relatifs au bon déroulement des activités pédagogiques dans les classes ;
- de contrôler régulièrement les acquis des élèves des cours tenus par ses collaborateurs ;
- de présenter au moins une fois par mois des séquences de remédiation suivies d'analyse du vécu pédagogique à l'intention de ses collaborateurs ;
- d'animer le collectif des maîtres ;
- de répartir de façon judicieuse les enseignants dans les différents cours ;
- d'assurer la mise en œuvre et l'approfondissement des acquis des sessions d'Unité Pédagogique en cas de besoin;
- d'organiser les évaluations sommatives suivant la planification des activités de l'année.

Article 3 : Le Directeur d'école anime obligatoirement la classe du Cours d'Initiation (CI) ou du Cours Moyen 2e année dans les écoles à six (06) classes. A défaut des classes de CI ou de CM2, il choisit sa classe d'enseignement.

Article 4 : Au plan administratif, le Directeur d'école assure la gestion du personnel et des écoliers. A ce titre, il est chargé :

- d'élaborer les plannings annuel, trimestriel et mensuel de toutes ses activités ;
- de tenir et faire tenir à jour les différents cahiers registres et fiches scolaires ;
- de tenir à jour les statistiques de l'école ;
- de veiller à la ponctualité et à la régularité au poste du personnel ;
- d'archiver les documents de son école ;
- de répartir les rôles et les tâches dans le cadre de la gestion collégiale;

Scanned by CamScanner

- de diriger les réunions du Comité de Direction et du conseil des maîtres ;
- d'apprécier une fois par an, en Comité de Direction, les bulletins individuels de notes ou les fiches d'évaluation de ses collaborateurs avec avis motivé ;
- de rendre compte au chef de Circonscription Scolaire ou de Région Pédagogique des retards et irrégularités constatés au niveau du personnel, ainsi que de tout autre événement survenu dans l'école ;
- de proposer et de suivre l'exécution des sanctions disciplinaires et des récompenses de ses collaborateurs ;
- d'acheminer à la Circonscription Scolaire ou Région Pédagogique les demandes introduites par les enseignants, touchant à leur carrière et à leur position administrative.

Article 5 : Le Directeur d'école s'assure de la propreté de la cour et des sanitaires. Il veille à la viabilisation de l'environnement scolaire.

Article 6 : Le Directeur d'école veille à :

- l'entretien du matériel d'enseignement, de production et d'éducation physique et sportive ;
- l'entretien du mobilier et des infrastructures de toute la concession scolaire ;
- la tenue du registre d'inventaire et du registre des livres et fournitures scolaires ;
- la sauvegarde du patrimoine de l'école.

Article 7 : Le Directeur d'école assure :

- les relations avec les autorités académiques, administratives, les parents d'élèves et leurs associations, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) nationales et autres partenaires de l'école.
- la correspondance administrative ;
- la communication avec les parents sur le travail et la conduite des élèves au moyen des carnets de correspondance et au besoin, des séances de travail ;
- le contrôle de l'accès aux locaux scolaires conformément à la règlementation en vigueur.

Article 8 : Le Directeur d'école entretient de bonnes relations professionnelles et sociales avec le personnel et ses apprenants.

Scanned by CamScanner

Article 9 : Au plan financier, le Directeur d'école est chargé de la préparation, avec le comptable-gestionnaire du projet de budget de l'école qu'il soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale de l'Association des Parents d'Elèves à chaque rentrée scolaire.

Article 10 : Le Directeur d'école est assisté d'un comptable-gestionnaire nommé par le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire. Le Directeur d'école ordonne l'exécution du budget conformément aux procédures de gestion des finances publiques.

Article 11: Le Directeur d'une école à cantine veille, en collaboration avec le personnel enseignant et le bureau de l'Association des Parents d'Elèves, à la bonne gestion des ressources disponibles.

CHAPITRE II : DES MODALITES DE NOMINATION

Article 12 : Nul ne peut être nommé Directeur d'école s'il n'est inscrit sur la liste nationale d'aptitude établie en collaboration avec les Secrétaires Généraux de syndicats.

L'inscription sur ladite liste est valable pour une période de trois (03) ans sauf en cas de sanction. La liste d'aptitude est actualisée chaque année.

Article 13 : Nul ne peut être nommé directeur d'école s'il est membre d'un bureau exécutif communal, départemental ou national de syndicat. L'enseignant, membre d'un bureau syndical, candidat à une inspection d'aptitude, doit manifester par écrit, au Chef de Circonscription Scolaire ou au Chef de Région Pédagogique, son intention de démissionner de ses charges syndicales. En cas de nomination, il transmet au Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire, l'acte constatant sa démission avant sa prise de fonction.

Article 14 : L'enseignant, candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude doit satisfaire aux critères ci-après :

- être titulaire du Certificat d'Aptitude Pédagogique datant d'au moins trois (03) ans ;
- avoir une ancienneté générale de cinq (05) années au moins ;
- être de bonne moralité et jouir d'un rayonnement social appréciable ;
- avoir un tempérament qui sied au commandement ;
- jouir d'une bonne santé physique et mentale ;

Scanned by CamScanner

- ne pas être coupable de malversation ou de fraudes ;
- ne pas être sous le coup d'une procédure ou d'une sanction disciplinaire ou pénale.

Article 15 : Chaque année et dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire, le Directeur d'école établit, en réunion du comité de direction et adresse au Chef de la Circonscription Scolaire ou au Chef de la Région Pédagogique dont il relève, la liste de tous ses collaborateurs remplissant les critères définis à l'article 14 et désireux de se faire inspecter en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude. Ce désir doit se manifester par une demande écrite.

Article 16 : Il est créé au niveau de la Circonscription Scolaire ou de la Région Pédagogique une commission d'étude de la liste des postulants à l'inscription sur la liste d'aptitude.

La commission est composée comme suit :

Président : Le Chef de la Circonscription Scolaire ou le Chef de Région Pédagogique ou son représentant ;

Rapporteur : Le chef de la Division du Secrétariat, de l'Administration et des Finances ;

Membres :

- les Conseillers Pédagogiques ;
- le Chef de la Division de l'Organisation, de la Prévision et de l'Animation Pédagogique ;
- quatre (04) Secrétaires Généraux des organisations syndicales des personnels des enseignements maternel et primaire à l'échelle de la Circonscription Scolaire ou de la Région Pédagogique, titulaires du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP) et dûment désignés par leurs pairs.

Au terme de l'étude, la commission établit une liste d'enseignants devant subir l'inspection d'aptitude.

Ladite liste est publiée dans les écoles de la Circonscription Scolaire ou de la Région Pédagogique deux (02) semaines au moins avant le démarrage de l'inspection d'aptitude.

Article 17 : Une Note de Service, prise par le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire sur proposition conjointe du Directeur de l'Enseignement Maternel et du

Scanned by CamScanner

Directeur de l'Enseignement Primaire, définit les dispositions pratiques d'organisation de l'inspection d'aptitude.

Article 18 : La commission d'inspection d'aptitude est composée de :

Président : Le Chef de la Circonscription Scolaire ou le Chef de la Région Pédagogique ou à défaut un Conseiller Pédagogique mandaté par ce dernier en raison de sa compétence ;

Membres :

- un (01) Conseiller Pédagogique ;
- un (01) Directeur d'école membre d'une organisation syndicale au niveau de la Circonscription Scolaire ou de la Région Pédagogique.

Article 19 : Au niveau de la Circonscription Scolaire ou de la Région Pédagogique et pour des raisons d'efficacité, il peut être créé en cas de besoin plusieurs commissions d'inspection.

Article 20 : La commission créée à l'article 17 ci-dessus se réunit pour établir la liste d'aptitude par ordre de mérite sur la base des procès-verbaux d'inspection.

Article 21 : Peut-être inscrit sur la liste d'aptitude, tout candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20).

Ladite liste doit parvenir à la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

Article 22 : Il est créé au niveau départemental une commission d'établissement de la liste d'aptitude.

Les commissions départementales statuent sur les propositions de listes établies au niveau des Circonscriptions Scolaires ou des Régions Pédagogiques, vérifie leur régularité en vue d'élaborer une liste départementale d'aptitude.

Article 23 : La commission départementale chargée d'établir les listes d'aptitude se compose comme suit :

Président : Le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire ;

Rapporteur : Le chef du Service des Enseignements Maternel et Primaire ;

Membres :

- le Chef du Service de l'Administration et des Finances ;

Scanned by CamScanner

- les Chefs de Circonscription Scolaire ou les Chefs de Région Pédagogique ou leurs représentants ;
- Huit (08) Secrétaires Généraux Départementaux des organisations syndicales, titulaires du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP).

Article 24 : La commission départementale se réunit sur convocation de son président.

Article 25 : La liste est établie par Circonscription Scolaire ou par Région Pédagogique, par ordre de mérite et d'ancienneté du Certificat d'Aptitude Pédagogique, suivant le modèle en annexe et signée par le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire qui se charge d'en transmettre copie au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire et d'en assurer la diffusion au niveau de toutes les Circonscriptions Scolaires ou Régions Pédagogiques de son ressort territorial dans un délai de quinze (15) jours.

Article 26 : Les listes d'aptitude présentées par les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire sont centralisées par le Directeur de l'Enseignement Maternel en ce qui concerne les enseignants de la maternelle et par le Directeur de l'Enseignement Primaire en ce qui concerne les enseignants du Primaire. Ils en font une liste nationale d'aptitude qu'ils mettent à la disposition du Directeur de l'Administration et des Finances, au plus tard à la fin du mois de mai de l'année considérée.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE NOMINATION

Article 27 : Le Directeur d'école est nommé par le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire parmi les enseignants inscrits, par ordre de mérite, sur la liste d'aptitude nationale pour une période de trois ans renouvelable une fois dans une même école. Après quoi, il peut être nommé à la tête d'une autre école.

Il doit être d'un grade supérieur à celui de ses adjoints, ou à défaut, être du même grade que l'adjoint ayant le grade le plus élevé.

Article 28 : Nonobstant les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus, peut être nommé aux fonctions de Directeur d'école tout instituteur reçu dans l'un des ordres nationaux du Bénin.

Article 29 : Les propositions de nomination sont formulées par les Chefs de Circonscription Scolaire ou par les Chefs de Région Pédagogique sur la base des postes de direction vacants.

Elles sont examinées par la commission départementale composée comme suit :

Scanned by CamScanner

Président : Le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire ;

Rapporteur : Le Chef du Service de l'Administration et des Finances ;

Membres :

- le Chef du Service des Enseignements Maternel et Primaire;
- les Chefs de Circonscription Scolaire ou les Chefs de Région Pédagogique ou leurs représentants ;

Article 30 : Les conclusions des travaux de la commission départementale sont transmises au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire appuyées d'un rapport circonstancié, d'un contrôle des postes et d'un tableau-synthèse des postes à pourvoir indiquant les motifs de la vacance.

Article 31 : Les propositions de nomination transmises par les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire sont étudiées par une commission technique composée comme suit :

Président : Le Directeur de Cabinet ou son Adjoint ;

Vice-Président : Le Secrétaire Général du Ministère ou son Adjoint ;

Rapporteur : Le Directeur de l'Administration et des Finances ;

Membres :

- le Conseiller Technique à la Qualité et aux Innovations Pédagogiques;
- le Conseiller Technique aux Affaires Administratives et Sociales;
- le Conseiller Technique Juridique;
- le Directeur de l'Inspection et de l'Innovation Pédagogiques ;
- le Directeur de l'Enseignement Primaire ;
- le Directeur de l'Enseignement Maternel ;
- l'Inspecteur Général du Ministère ;
- le Chef du Service des Ressources Humaines et du Dialogue Social et un collaborateur ;
- deux Secrétaires Généraux Nationaux, membres du bureau du Conseil Sectoriel pour le Dialogue Social.

Scanned by CamScanner

Article 32 : La commission peut, à tout moment, faire appel aux Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire pour des informations complémentaires utiles.

Article 33 : Pour nécessité de service tout enseignant inscrit sur la liste d'aptitude peut être nommé partout où besoin sera.

Article 34 : En cas de vacance d'un poste de direction en cours d'année scolaire, le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire, sur proposition du Chef de la Circonscription Scolaire ou Chef de Région Pédagogique, désigne pour une période qui ne saurait excéder une année scolaire, un intérimaire parmi les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude.

Le compte rendu appuyé de la proposition de nomination est immédiatement fait par le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire au Ministre des Enseignements Maternel et Primaire pour pourvoir au poste vacant.

CHAPITRE IV : DU CONTENTIEUX DE LA NOMINATION

Article 35 : L'enseignant nommé à un poste de direction qui, pour convenances personnelles, déclinerait l'offre, sera déchargé de ses fonctions. Il ne pourra être nommé à nouveau qu'au moins trois (03) ans plus tard après son inscription sur la liste d'aptitude.

Article 36 : Le directeur est relevé de ses fonctions et muté dans une autre école en qualité d'adjoint lorsqu'il fait l'objet de contestations pour des faits fondés touchant à sa personne et qui auraient empêché sa nomination s'ils étaient connus.

Au cas où les contestations portent sur d'autres motifs, le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire diligentera une enquête dont les conclusions orienteront la décision à prendre.

CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE

Article 37 : Tout enseignant qui s'opposerait à son inspection dans le cadre de l'établissement de la liste d'aptitude malgré sa demande, fera l'objet d'une procédure disciplinaire pour manquement à l'autorité, sauf cas de force majeure dûment constatée.

Article 38 : Tout Directeur d'école peut être déchargé de ses fonctions sur décision du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire sans préjudice des sanctions

Scanned by CamScanner

disciplinaires en cas de faute grave constatée et ayant fait l'objet d'un rapport de commission d'enquête pour notamment :

- insubordination ;
- malversation et/ou concussion ;
- abus d'autorité ;
- voie de fait sur un collaborateur ou un chef hiérarchique ;
- fraude et complicité de fraude lors des examens et concours ;
- relations coupables avec les élèves ;
- éthylisme et/ou toxicomanie.

Est en outre déchargé de ses fonctions, tout directeur d'école élu comme membre d'un bureau exécutif communal, départemental ou national de syndicat.

Article 39 : Est également déchargé de ses fonctions, tout Directeur d'école dont les résultats au Certificat d'Etudes Primaire (CEP) seraient inférieurs à 20% de l'effectif des candidats présentés par son école sur trois (03) années consécutives.

Est déchargé immédiatement de ses fonctions, tout directeur qui a obtenu un résultat de zéro pour cent (0%) de l'effectif des candidats présentés par son école.

Article 40 : Le Directeur d'école déchargé de ses fonctions pour insuffisance ou faute grave en application des articles 38 et 39 ci-dessus est muté sous les ordres d'un Directeur d'école de grade supérieur ou égal et ce, pour une période de trois (03) ans.

Au terme de la période de mise en observation, l'intéressé, réhabilité au plan administratif, peut faire l'objet d'une inspection en vue de son inscription sur la liste d'aptitude.

Article 41 : Les enseignants candidats aux fonctions de directeur d'école qui auront fait l'objet d'un rapport défavorable ou d'une sanction disciplinaire après enquête, seront rayés de la liste d'aptitude.

Seront également retirés de la liste d'aptitude :

- les enseignants affectés à un poste sédentaire ;
- les enseignants bénéficiant d'un détachement ou d'une mise en disponibilité ;
- les enseignants mis en congé de maladie ;
- les enseignants admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou décédés :

Scanned by CamScanner

- les enseignants élus membres d'un bureau exécutif communal, départemental ou national de syndicat.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 : Dans le cadre des mutations, le Directeur d'école déplacé sur sa demande, n'est pas d'office reconduit à la tête d'une école de la localité d'accueil. Dans ce cas, l'intéressé est automatiquement inscrit sur la liste d'aptitude du département d'accueil.

Les mutations pour nécessité de service ne découlant pas d'une sanction disciplinaire, doivent prendre en compte les fonctions de Directeur d'école.

Article 43 : Le Directeur d'école perçoit sur son salaire mensuel une indemnité de direction à la charge du budget national.

Article 44 : Les directeurs d'école actuellement en poste et membres d'un bureau exécutif communal, départemental ou national de syndicat qui désirent rester au poste, sont astreints à démissionner de leurs responsabilités syndicales dans les trente (30) jours suivant la publication du présent arrêté. Ils transmettent au Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire, l'acte constatant leur démission de leurs fonctions syndicales. Ils conservent toutefois le droit de militer dans le syndicat de leur choix.

Article 45 : Le Directeur de l'Administration et des Finances, l'Inspecteur Général du Ministère, le Directeur de l'Inspection et de l'Innovation Pédagogiques, le Directeur de la Programmation et de la Prospective, le Directeur de l'Enseignement Primaire, le Directeur de l'Enseignement Maternel, les Directeurs Départementaux des Enseignements des Enseignements Maternel et Primaire, les Chefs de Circonscription Scolaire ou les Chefs de Région Pédagogique et les Directeurs d'école sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 46 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures relatives aux attributions et modalités de nomination des écoles maternelles et primaires publiques, entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel.

Porto-Novo, le 03 août 2018

Salimane KARIMOU.-

AMPLIATIONS : PR 01-AN 01- MEMP 06- DAF 10- DEP 02- DEM 01- DIIP 01- IGM 01-DDEMP 12-CRP 45 - DGB/MEF 02-SE-CSDS 02- JO 02.

Scanned by CamScanner